

1502170-17.2022.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DENISE VIEIRA MOREIRA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... para saber acerca de um roubo de um telefone celular e, a princípio, o interrogando negou a prática de qualquer roubo. Contudo, em razão da chegada de várias outras viatura e policiais, o interrogando ficou com "medo de apanhar" e, diante disso, disse que teria sido o autor do "roubo" mencionado. O interrogando disse que possui antecedentes criminais por furto, mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502170-17.2022.8.26.0577 - Controle nº 2022/000333

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

VINICIUS PEREIRA CUNHA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Denise Vieira Moreira

Vistos.

VINÍCIUS PEREIRA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 05 de abril de 2022, por volta da meia-noite, na altura do nº 111 da Rua dos Colibris, na Vila Tatetuba, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo contra a ofendida Thaís X.N. Teriam subtraído para eles um aparelho de telefonia celular, marca Apple; um carregador de celular; uma carteira de identidade; a quantia de R\$160,00 (cento e sessenta reais) e uma sacola de compras que continha: um pacote de fraldas, leite e quatro pacotes de bolachas.

Recebida a denúncia (f. 112/113), o acusado foi citado (f. 170) e apresentou resposta à acusação (f. 174/175).

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas em comum pelo Ministério Público e pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final.

Em debates orais, ao término da fase instrutória, o D. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, sem qualquer benefício na aplicação da pena, mormente em face da violência empregada.

A Defesa, a seu turno, sustentou a ilegalidade da condução do réu à Delegacia de Polícia pelos policiais porque não estava em flagrante; a nulidade do

reconhecimento feito na fase policial porque estavam apenas o réu e mais um. Requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, especialmente porque ele não fora detido na posse da res furtiva e nega veementemente seu envolvimento com o roubo descrito na denúncia. Subsidiariamente, requereu a aplicação de penas mínimas, fixação de um regime mais brando para início de cumprimento da pena e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre a arguição de nulidade em razão da condução do réu à Delegacia de Polícia sem estar em situação de flagrante, frise-se que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Habeas Corpus 107644, entendeu que a condução de suspeito até a presença da autoridade policial para ser inquirido sobre os fatos investigados, sem ordem judicial escrita e nem situação de flagrante delito, e ainda, mantê-lo custodiado na delegacia de polícia até a decretação de sua prisão temporária não é ilegal.

Segundo o voto do Ministro Ricardo Lewandowski que compete à polícia buscar a elucidação de crimes, e para tanto, possui legitimidade para adotar todas as providências necessárias, inclusive a condução de pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais dos investigados.

Por sua vez, o reconhecimento feito na fase policial não padece de nulidade e nem contaminou o reconhecimento judicial eis que a vítima reconheceu o réu com segurança dentre mais 2 indivíduos.

No mérito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de f. 03/09, Auto de reconhecimento pessoal de f. 16, Laudo pericial de degravação de imagens da câmera de segurança de f. 73/94, além da prova oral colhida, especialmente sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa em relação ao acusado.

Interrogado em solo policial (f. 20), Vinicius alegou que, na data dos fatos, ia "fumar um baseado no mato" na companhia de um indivíduo que conhecia há cerca de um mês, porém não tem "muita amizade com ele". No trajeto, eles foram abordados por policiais militares, ocasião em que, pouco antes de ser abordado, o interrogando jogou a "maconha", que não fora localizada pelos policiais militares. Segundo o interrogando, os policiais militares começaram a "pressioná-lo" para saber acerca de um roubo de um telefone celular e, a princípio, o interrogando negou a prática de qualquer roubo. Contudo, em razão da chegada de várias outras viaturas e policiais, o interrogando ficou com "medo de apanhar" e, diante disso, disse que teria sido o autor do "roubo" mencionado. O interrogando disse que possui antecedentes criminais por furto, mas nunca praticou qualquer roubo. No dia anterior, o interrogando mencionou que havia saído do apartamento onde reside, por volta de 20h, para fumar um "baseado", tendo voltado por volta de 21h, e não havia mais saído de sua casa, onde ficara com sua mãe.

Em juízo, o acusado exerceu seu direito ao silêncio.

A versão do réu em solo policial não contém qualquer respaldo probatório e restou isolada nos autos.

Com efeito, a vítima Thais, ouvida na fase extrajudicial (f. 14), narrou ser comerciante e trabalhar no estabelecimento comercial Jacó Espetinhos, pertencente ao seu genitor. Na data dos fatos, encontrava-se na via pública e seguia em direção a sua residência, na Rua Colibris. Quando estava em frente ao numeral 111, percebeu que um veículo modelo Ford/KA, de cor escura, estacionara na esquina, ocasião em que saiu do lado do carona um indivíduo munido de uma arma de fogo. Este indivíduo aproximou-se da ofendida e anunciou o assalto, dizendo que sabia que vítima estava com dinheiro e tinha conhecimento que ela trabalhava no Jacó Espetinhos. O indivíduo ainda lhe disse que se não entregasse o dinheiro, ele iria atirar na vítima. Neste momento, Thais respondeu que não tinha dinheiro, mas o roubador insistiu e disse que era para ela "entregar a grana", pois, do contrário, ele iria atirar. A ofendida continuou a dizer que não tinha dinheiro consigo. Neste instante, o indivíduo pegou o aparelho de telefonia celular da mão da vítima, bem como as sacolas que ela carregava e retornou ao veículo modelo Ford/KA,

empreendendo fuga sentido Centro desta cidade. A vítima continuou à pé até sua residência e, ao chegar, pediu para sua irmã rastrear seu aparelho celular. Após uns vinte minutos, conseguiram o sinal do rastreador. Em seguida, a vítima contactou a polícia militar e narrou acerca do ocorrido. Policiais se dirigiram para o local do sinal apontado pelo rastreador, qual seja, Estrada Martins Guimarães, número 1201, Vila Éster. Os policiais encontraram o aparelho celular da vítima dentro de um buraco, próximo a umas árvores. O aparelho celular foi entregue para a vítima pelos policiais militares. A ofendida entrou em contato com um conhecido seu da polícia militar, Camargo, e lhe contou acerca do ocorrido, pedindo que ele ficasse atento nas proximidades da Estrada Martins Guimarães, numeral 1201, no bairro Vila Ester. Posteriormente, o policial efetuou contato com Thais e disse que tinha abordado dois indivíduos no local onde a vítima havia indicado e pediu para que ela comparecesse no 5.º Distrito Policial de São José dos Campos. Imediatamente, a ofendida se dirigiu para referida unidade policial e, após ver as fotografias dos indivíduos abordados, apontou sem qualquer sombra de dúvida o ora acusado como o autor do roubo que havia sido vítima.

Em juízo, novamente a vítima apontou o acusado como um dos autores do roubo. Alegou, em síntese, que estava voltando do trabalho quando viu um veículo. Um homem que estava no carona desembarcou e anunciou o assalto apontando arma para sua cabeça. Ele disse que sabia onde ela trabalhava e que se ela não desse o dinheiro ele atiraria. Entregou celular, dinheiro, sacolas da farmácia. Ficou muito nervosa e saiu correndo na mesma direção do assaltante e ele gritou perguntando se ela queria morrer. O seu celular tinha rastreamento e foi localizado primeiro dentro de um condomínio depois fora. O celular foi localizado poucas horas depois do roubo. Foi chamada para fazer reconhecimento do réu na Delegacia e o reconheceu. Ficou com medo porque soube que ele foi solto. Agora está tudo bem. Recuperou apenas o celular. Não conhecia o réu antes dos fatos. Reconhece o réu em juízo como sendo o indivíduo número 1. Fez o reconhecimento na Delegacia com mais um indivíduo.

A seu turno, os policiais militares, Márcio e Luciano, ouvidos em solo policial (f. 12/13) e em juízo, relataram que tomaram conhecimento do roubo ocorrido em dia anterior e foram efetuar patrulhamento nas imediações do local indicado pela vítima como o endereço apontado no rastreador de seu celular roubado. Em determinado momento, os policiais surpreenderam os indivíduos identificados como Vinícius e Matheus mexendo em buraco. Diante disso, os policiais os abordaram. Indagados acerca do que faziam no local, o ora acusado Vinícius disse que procurava maconha no buraco para fumar. Diante dos fatos, os policiais separaram os indivíduos e passaram a conversar com cada um. O indivíduo identificado como Matheus disse que eles estavam ali para Vinícius pegar um aparelho celular que ele havia roubado na noite anterior. Vinícius, por sua vez, confessou ter participado do roubo ao celular na noite anterior e que havia escondido o aparelho no buraco, mas Matheus nada sabia e não tinha envolvimento com o roubo. Vinícius mencionou que participaram do roubo mais três indivíduos, mas se negou a informar maiores detalhes. O policial Márcio, que conhece a vítima, entrou em contato com Thais. A ofendida se dirigiu até a unidade policial e, ao serem exibidas fotografias dos indivíduos Vinícius e Matheus, ela apontou a pessoa de Vinícius como sendo o autor do roubo sem sombra de dúvidas.

Por fim, a testemunha Matheus, ouvida na fase de inquérito (f. 15), narrou que estava "fumando um baseado na esquina de sua casa", ocasião que por ali passou um conhecido seu de prenome Vinicius, alegando que havia escondido um aparelho de telefone celular no mato. Vinicius pediu à testemunha que o ajudasse a procurar o aparelho e, como não estava fazendo nada, foi ajudar Vinicius a procurar o "tal telefone celular". Logo depois, eles foram abordados por policiais militares que passaram a acusá-los de terem roubado o telefone celular. A testemunha negou que tivesse praticado qualquer ato ilícito e, após algum tempo, Vinicius confirmou ter sido ele o autor do roubo ao celular, no dia anterior.

Em juízo, Matheus não foi localizado para oitiva.

Neste cenário, em que pese a negativa do réu acerca do envolvimento com o roubo descrito na denúncia, sua versão restou isolada nos autos.

Não há qualquer dúvida de que o réu foi um dos autores do roubo, pois, além de ter

sido reconhecido seguramente pela vítima na fase policial e em juízo, foi detido pelos policiais militares próximo ao local em que o celular roubado foi abandonado, conforme endereço que constava no rastreador deste aparelho, e a testemunha Matheus, que estava juntamente com o acusado para ajudá-lo a procurar este aparelho, confirmou que o réu lhe pediu ajuda para procurar este aparelho que tinha roubado no dia anterior.

Ademais, o réu admitiu informalmente aos policiais que havia ido buscar o aparelho roubado.

Não há qualquer razão para se duvidar das palavras da vítima, que seguramente reconheceu o acusado como autor do roubo, tanto na fase policial como em juízo, e não tinha motivos para injustamente incriminar o réu. Os apontamentos da Defesa visando tirar a credibilidade de seu ato não têm qualquer sentido.

Não obstante o artigo 226, do Código de Processo Penal estabeleça a forma pela qual se deve realizar o reconhecimento, deve-se consignar que referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança. Além disso, houve a observância deste dispositivo em juízo, o que afasta a alegação de nulidade.

No campo processual penal, o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de delito assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação. Estando coeso o conjunto probatório, restam insubsistentes quaisquer alegações defensivas que visem afastar o valor probante do reconhecimento, o qual, muitas das vezes, apresenta-se como único meio de se chegar à autoria delitiva. O que se exige, no tocante a esta prova, é a coincidência nos pontos essenciais, haja vista uma série de fatores que influem na precisão das declarações, coincidência esta revelada nestes autos.

Confira-se jurisprudência sobre o tema:

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes"

(Jurisprudência do Tribunal de Alçada Criminal, de J.L.V. de Azevedo Franceschini, Eud. Vol. 5469, pág. 525).

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalente sem nenhuma razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto" (RJDTACRIM 95/268 – Ac. Rel. Canguçu de Almeida). Note-se que versão do réu não foi minimamente comprovada. Alegou que na data em que os fatos ocorreram teria permanecido em sua residência o tempo todo juntamente com sua mãe, mas não comprovou minimamente sua versão. Ademais, a testemunha Matheus, conforme já mencionado, corroborou a narrativa dos policiais, o que torna certa a ocorrência do delito.

Ainda, diante da dinâmica dos fatos narrados pela vítima, a majorante do concurso de agentes é certa, pois também fora confirmada pelas imagens das câmeras de segurança de f. 73/94, especialmente a f. 79, em que um indivíduo é visto deixando o veículo.

O reconhecimento da majorante prescinde da identificação do comparsa, bastando que seja demonstrada a participação do outro indivíduo na empreitada criminosa, conforme se depreende do relato da vítima.

A falta de apreensão de armas com potencialidade lesiva não afasta a incidência da majorante se restar evidente a sua utilização pela prova testemunhal carregada aos autos, como no caso em comento, onde a vítima seguramente afirmou sua existência. Ademais, também na imagem de f. 79 é evidente que o acusado portava arma de fogo. Logo, independentemente da realização de exame pericial para aferição da potencialidade lesiva do bem, de se incidir a causa de aumento. Neste sentido, vale citar posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA NÃO APREENHIDA E NÃO PERICIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da livre convicção. 2. O

reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). 3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido." (STF - RHC: 113771 DF, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/03/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-066 10/04/2013; publicação em 11/04/2013). Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a condenação do acusado, nos precisos termos da denúncia. Formada a culpa, passo à análise da pena. Dosimetria.

O réu é primário, conforme F.A. e Certidão de f. 124/126 e f. 129/130. Na análise das circunstâncias judiciais, observo que não lhe são favoráveis, porquanto o réu possui personalidade voltada para a prática de crimes e má conduta social já que possui envolvimento com a criminalidade, tendo contra si processo por furto qualificado suspenso em face do artigo 366, CPP, cf. F.A. e Certidão de f. 124/126 e f. 129/130, não tendo comprovado nos autos qualquer ocupação lícita ou residência fixa, demonstrando que faz do crime seu meio de vida, razão pela qual elevo a pena em 1/6. Por sua vez, sendo duas as causas de aumento de pena, uma delas será considerada nesta fase da dosimetria da pena uma vez que o crime é de maior gravidade concreta, eis que praticado mediante concurso de 03 ou mais agentes, conforme firme relato da vítima, razão pela qual sobejo a pena em 1/3. Logo, na primeira fase, a pena deve ser elevada em 1/2, perfazendo 06 anos de reclusão, e 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, por cada dia.

Não há agravantes ou atenuantes.

Foram reconhecidas duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), sendo uma delas utilizada na análise das circunstâncias judiciais. Por sua vez, a incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, Assim, elevo a pena fixada em 2/3 (dois terços), pelo maior desvalor da conduta do acusado, que intimida mais a vítima e confere maior chance de sucesso na empreitada criminosa, fixando-a em 10 anos de reclusão, e 25 dias-multa, no piso, razão pela qual transformo a pena acima fixada em definitiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado VINÍCIUS PEREIRA CUNHA, ao cumprimento da pena de em 10 anos de reclusão e 25 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal ao condenado porque, em que pese primário, o crime de roubo é violento, gravíssimo, assusta a população e gera insegurança social, notadamente quando praticado durante a madrugada e com emprego de arma de fogo, gerando grande intimidação.

Pelos motivos acima expostos, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, parágrafo 3.º, do Código Penal).

Mesmo estando preso desde agosto de 2022, tempo que será oportunamente detraído de sua pena, o regime inicial de cumprimento de pena permanece o fechado, pela gravidade e consequências do crime anteriormente mencionadas, bem como porque não teria cumprido lapso temporal suficiente para fazer jus a regime mais brando, mesmo porque também não analisado o comportamento do acusado na prisão.

Deverá permanecer preso preventivamente, já que causa risco à ordem pública, sendo necessária a prisão para proteção da sociedade e para assegurar o cumprimento da pena.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Comunique-se à vítima desta decisão, a teor do artigo 201, § 2.º do Código de Processo Penal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2022.

DENISE VIEIRA MOREIRA

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA